

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 791/2533

นางเพื่อน ชูศรี กับพวก

โจทก์

นางถนอมศรี ปัทมะสังข์ กับพวก

จำเลย

นางถนอมศรี ปัทมะสังข์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุภาวดี ปัทมะสังข์หรือสุทธจินดา ที่

2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะโปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 112)

ระหว่างพิจารณา นางเพติมสุข ศรีวิลาส ยื่นคำร้องสอดขอเข้า เป็นโจทก์ร่วม
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและให้เรียกนางเพื่อนชูศรีเป็นโจทก์ที่1และนางเพติมสุขศรี
วิลาสเป็นโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วที่สร้างรुकล้ำตามแผนที่พิพาท จ.ล.1
ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 325 ตำบลบางยี่ขันอำเภอบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ทั้งสองศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสอง
รื้อรั้วที่สร้างรुकล้ำที่ดินโฉนดเลขที่ 325 ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ที่ 2 ออกไปจากแนวเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทเอกสาร
หมาย จ.ล.1 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109,108)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ